

1500034-09.2022.8.26.0622

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: BRUNA MENDES FERREIRA

Comarca: Itararé

Foro: Foro de Itararé

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2019831/2022, 22583052, 2019831

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Renzo Carvalho Jacopetti

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itararé

Foro de Itararé

2ª Vara

Rua Frei Caneca, 982, Itararé - SP - cep 18460-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

[Número do Processo] - lauda

SENTENÇA

Processo Digital Nº:

1500034-09.2022.8.26.0622

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2019831/2022, 22583052, 2019831

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Renzo Carvalho Jacopetti

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNA MENDES FERREIRA

Vistos.

RENZO CARVALHO JACOPETTI, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) e está sendo

processado(a) como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, VII, do Código Penal (denúncia às fls. 84/85).

Consta na peça acusatória que, no dia 21 de janeiro de 2022, por volta das 20h30min, na Rua São Pedro, na altura do nº 557, nesta cidade e Comarca de Itararé, o réu, supostamente, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca contra Brenda Aparecida Ribas Mendes, subtraiu, para si, um aparelho celular Motorola G8, avaliado em R\$ 1.300,00.

O(A) réu(ré) foi preso(a) em flagrante no dia 22/01/2022 (fl. 1).

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 57/61), cujo mandado de prisão foi cumprido conforme fls. 92/93.

A denúncia foi recebida em 03/02/2022 (fls. 88/89).

Citado (fl. 130), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 144/146).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e as testemunhas Jane Aparecida Ribas e Willian Alves de Moraes, sobrevivendo o interrogatório do réu (fls. 148/150).

Às fls. 148/149, foi determinada a instauração de incidente de insanidade mental, certificada à fl. 151 (processo nº 0000352-28.2022.8.26.0279).

Concessão parcial de Habeas Corpus para determinar, com urgência, a realização de exame toxicológico (fls. 189/194).

Laudo pericial às fls. 203/213.

As partes apresentaram alegações finais. O Ministério Público requereu a procedência da pretensão acusatória (fls. 248/256).

A Defesa, por sua vez, pugnou pelo reconhecimento da circunstância atenuante da confissão e pela aplicação de medida de segurança e, subsidiariamente, pela desclassificação para o crime de furto (fls. 261/270).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade do delito está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fl. 1, Boletim de Ocorrência de fls. 8/10, autos de apreensão e exibição de fls. 13/14, laudo pericial de fl. 77 e auto de avaliação de fl. 78, bem como pela prova oral coligida aos autos (relatório do inquérito policial às fls. 79/80).

A autoria também é incontestada.

A vítima declarou, em Juízo, que, na data dos fatos, estava acompanhada de sua filha, sua prima e seu irmão; que estavam andando pela via pública; que o réu abordou a declarante com uma faca na mão; que o réu já estava com a faca na mão quando da abordagem; que a faca era de serrinha e tinha um cabo amarelado; que a declarante entregou o celular, após o réu abordar a sua prima e esta ter se recusado a entregar o seu celular; que a declarante recuperou o celular rapidamente; que a GCM foi acionada e após dez minutos o celular foi entregue à declarante; que o réu não aparentava estar sob o efeito de droga; que o réu disse para a declarante passar o celular e que caso contrário iria furá-la; que o réu estava com a faca desde o início; que o réu abordou primeiro a prima da declarante; que a declarante ficou com medo, em razão da sua filha e do seu irmão menores, e entregou o celular (fls. 148/150).

A testemunha Jane Aparecida Ribas declarou, na Delegacia de Polícia, que “estava em sua casa quando foi informada por sua filha BRENDA de que a mesma estava com uma amiga na esquina da rua São Pedro com a rua Capitão Albino Silva quando um indivíduo aproximou-se e roubou seu telefone celular. A declarante foi rapidamente ao encontro de sua filha BRENDA, onde a mesma relatou com maiores detalhes que um indivíduo trajando camiseta branca e bermuda vermelha teria se aproximado e lhe dito para entregar o celular. De início a vítima recusou-se, porém ele sacou uma faca, então ela entregou-lhe o aparelho e ele evadiu-se correndo. Telefonaram então para a guarda municipal e poucos minutos depois uma viatura da GCM compareceu ao local já com o indivíduo detido, o qual BRENDA reconheceu imediatamente, inclusive os guardas apreenderam o telefone celular dela ainda em poder do mesmo. Por fim, relata que BRENDA disse não conhecer o autuado RENZO CARVALHO JACOPETTI, pois nunca o viu antes e nada tem contra o mesmo e que o valor do telefone celular de sua filha é de aproximadamente mil e trezentos reais.” (fl. 4).

Em Juízo, a testemunha confirmou a versão (fls. 148/150).

A testemunha Willian Alves de Moraes declarou, na Delegacia de Polícia, que “Que se encontrava nesta delegacia apresentando uma ocorrência quando foi comunicado via COP sobre um roubo de celular ocorrido na esquina das ruas São Pedro e Capitão Albino Silva, onde foi comunicado que um indivíduo trajando bermuda vermelha e camiseta branca havia subtraído um celular da vítima BRENDA e se evadido rumo a rua Frei Caneca, sentido Vila Novo Horizonte. Empreenderam então diligências e conseguiram localizar o autuado aqui presente na rua Frei Caneca, altura do numeral 356, onde o mesmo ao ser abordado já admitiu ter praticado o roubo contra a vítima, dizendo ser dependente de drogas e que precisava muito fumar “crack”. De imediato avistaram o celular na mão do indiciado, sendo que ao se aproximarem do mesmo ele estava tentando dispensar a capinha do aparelho e já havia, inclusive, retirado o chip, o qual também estava nas mãos do indiciado. Foi também localizada em poder do indiciado uma faca utilizada para ameaçar a vítima. Ao ser conduzido para esta Delegacia, a vítima BRENDA reconheceu o autuado com toda a certeza como se tratando do mesmo indivíduo que roubara seu telefone instantes antes, dizendo que o desconhecia até então” (fl. 2).

Em Juízo, a testemunha confirmou a versão (fls. 148/150).

Interrogado em solo policial, o réu disse que “SOBRE OS FATOS INFORMO QUE SÃO VERDADEIROS, SENDO QUE SÓ PRATIQUEI O ROUBO, POIS SOU VICIADO EM DROGA TIPO “CRACK” E IRIA TROCAR O CELULAR DA VÍTIMA POR DROGAS PARA SACIAR MEU VÍCIO, POIS ESTAVA EM CRISE DE ABSTINÊNCIA. NÃO TENHO MAIS NADA A DIZER EM MINHA DEFESA.” (fls. 5/6).

Em Juízo, o réu declarou que a acusação é verdadeira; que é dependente químico desde os doze anos de idade; que já praticou outros crimes e cumpriu as respectivas penas; que seu pai faleceu e o interrogando voltou a morar na rua e a usar droga; que tem formação profissional; que a faca era utilizada no consumo de droga; que se arrepende da prática criminosa; que havia acabado de usar droga quando praticou o crime; que o interrogando iria vender o celular furtado para obter dinheiro para comprar droga; que a vítima entregou o celular logo após a abordagem e o interrogando correu (fls. 148/150).

Nesse sentido, conclui-se que os depoimentos da vítima e das testemunhas foram uniformes e coerentes, amparados por tudo o mais que foi colhido antes e durante este processo, atestando a existência do crime e a sua autoria conforme a denúncia. Ressalta-se que, os depoimentos dos Guardas Cíveis Municipais possuem inquestionável eficácia probatória, sendo que, no caso concreto, merecem credibilidade deste Juízo. A Defesa não apresentou nenhuma razão concreta de suspeição para afastar a credibilidade de tais depoimentos. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“Art. 155, caput, c.c. art. 14, II, ambos do CP – Materialidade delitiva e autoria demonstras. Provas – Palavras de guardas municipais – Credibilidade – Consonância com as demais provas dos autos. Pena corretamente fixada. A reincidência específica justifica o regime inicial fechado. . Recurso da Defesa improvido, provido o Apelo do Ministério Público.” (TJSP; Apelação Criminal 1500835-03.2019.8.26.0630; Relator (a): Machado de Andrade; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Americana - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/08/2021; Data de Registro: 11/08/2021)

Não bastasse, o réu confessou a prática delituosa, em consonância com os demais elementos de prova (Enunciado da Súmula nº 545, STJ).

Anoto que o crime foi consumado, eis que houve efetiva inversão da posse mediante emprego de grave ameaça. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça consubstanciado no Enunciado da Súmula nº 582: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”.

A majorante prevista no inciso VII do § 2º do artigo 157 do Código Penal restou demonstrada, tendo em vista que a vítima afirmou categoricamente que a grave ameaça foi exercida com emprego de faca, que inclusive foi posteriormente apreendida pelos Guardas Cíveis Municipais na posse do réu e juntamente com o aparelho celular

subtraído.

Não se pode olvidar que, “nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios” (AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017). A tese defensiva de desclassificação para o crime de furto não prospera, porquanto restou sobejamente comprovada a grave ameaça exercida com o emprego de faca, o que tipifica o crime de roubo.

Portanto, todos os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal do artigo 157, § 2º, VII, do Código Penal, estão comprovadas além de qualquer dúvida razoável, de modo que a condenação do réu é medida que se impõe.

Passo à dosimetria da pena (artigo 5º, XLVI, CF; artigo 68, caput, CP).

Nos termos do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu possui antecedentes criminais (fls. 220/227), pois existem sentenças penais condenatórias transitadas em julgado pela prática de fatos anteriores. Uma das condenações será valorada na fase seguinte e as demais serão valoradas nesta fase, evitando-se, assim, bis in idem e a violação do Enunciado da Súmula nº 241 do Superior Tribunal de Justiça, sendo mister ressaltar que “nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, condenações pretéritas com trânsito em julgado, alcançadas pelo prazo depurador de 5 (cinco) anos previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração de maus antecedentes” (AgRg no REsp 1819128/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 04/08/2020).

As demais circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu.

Fixo a pena-base em 4 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, concorrendo a circunstância atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal (confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime – Enunciado da Súmula nº 545, STJ), e a circunstância agravante prevista no artigo 61, I, do Código Penal (reincidência - fls. 220/227), em observância ao artigo 67 do Código Penal e à luz da jurisprudência dos Tribunais Superiores, verifico que esta prepondera sobre aquela, razão pela qual agravo a pena em patamar menor, correspondente a 4 meses e 15 dias de reclusão e 1 dia-multa. Passo a dosar a pena em 4 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Na terceira fase, concorrendo a causa de aumento de pena prevista no § 2º, VII, do artigo 157 do Código Penal, majoro a pena em 1/3 (correspondente a 1 ano, 7 meses e 15 dias de reclusão e 4 dias-multa), passando a dosá-la em 6 anos e 6 meses de reclusão e 16 dias-multa.

Ainda na terceira fase, concorrendo a causa de diminuição de pena prevista no parágrafo único do artigo 26 do Código Penal (semi-imputabilidade), conforme laudo pericial de fls. 203/213, diminuo a pena em seu patamar mínimo de 1/3 (correspondente a 2 anos e 2 meses de reclusão e 5 dias-multa), tendo em vista que a redução máxima só é possível quando o comprometimento das faculdades mentais é quase total, o que não ocorre na presente hipótese, porquanto a perícia é conclusiva no sentido de que o réu apresentava reduzida capacidade de determinação, mas era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito, sendo enquadrado como semi-imputável. Passo a dosar a pena em 4 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Não há nos autos elementos para aferição da situação econômica do réu. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, qual seja, 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época do fato, acrescido de atualização monetária (artigos 49 e 60, CP).

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, tendo em vista a natureza e a quantidade de pena aplicada e a reincidência específica, consoante interpretação dos artigos 33, § 2º, “c”, e § 3º, e 59, III, do Código Penal, e os Enunciados das Súmulas nº 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal e da Súmula nº 440 do Superior Tribunal de Justiça.

É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena, tendo em vista a quantidade de pena

imposta e a reincidência (artigos 44 e 77, CP).

Por outro lado, nos termos do artigo 98 do Código Penal ("Art. 98 - Na hipótese do parágrafo único do art. 26 deste Código e necessitando o condenado de especial tratamento curativo, a pena privativa de liberdade pode ser substituída pela internação, ou tratamento ambulatorial, pelo prazo mínimo de 1 (um) a 3 (três) anos, nos termos do artigo anterior e respectivos §§ 1º a 4º.") e considerando que o perito concluiu que a internação é o tratamento mais adequado para a anomalia que acomete o réu, substituo a pena privativa de liberdade por internação pelo prazo de 1 ano e 6 meses, como sugerido pela médica que elaborou o laudo pericial ("Esta avaliação pericial identificou transtorno mental e comportamental devido ao uso de múltiplas drogas e outras substâncias psicoativas, síndrome de dependência - F19.2 da CID 10. O periciando se declara viciado em álcool e drogas e há indícios no histórico alegado de dependência química grave ou de grau elevado. Houve relato de situações de impulsividade significativa, com exposição social e perturbação da ordem pública, levando o periciando a períodos em reclusões penais anteriores e submissão à medida protetiva, desemprego, restrição do conteúdo vivencial - rotina diária em torno das situações relativas ao consumo de tempo significativo, mantendo crítica prejudicada de seu estado mórbido e prejuízo da capacidade de decisão. O quadro descrito traz a condição de afirmação de prejuízo de sua capacidade de autodeterminação, sendo considerado sob a óptica psiquiátrica semimputável. Os prejuízos sociofuncionais elencados acima requerem indicações de tratamento, havendo critérios para internação psiquiátrica compulsória em hospital de custódia, sugerindo-se no caso em tela o período de um ano e meio, durante o qual seja realizada sua inserção no CAPS, com elaboração de seu plano individual terapêutico, para continuidade de tratamento após alta da internação, com possibilidade de reconstrução de estratégias a partir da identificação de eventuais novas demandas. Sugere-se reavaliação pericial psiquiátrica após o total dois anos de tratamento.").

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para CONDENAR RENZO CARVALHO JACOPETTI, devidamente qualificado nos autos, como incurso artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, à pena de 4 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 11 dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo vigente à época do fato, acrescido de atualização monetária. Substituo a pena privativa de liberdade por medida de segurança de internação pelo prazo de 1 ano e 6 meses, nos termos do artigo 98 do Código Penal e consoante o laudo pericial de fls. 203/213.

Considerando que foi decretada a prisão preventiva do réu, o teor do laudo pericial de fls. 203/213 e que o cumprimento da medida de segurança pressupõe o trânsito em julgado da sentença (artigo 171, LEP), substituo a prisão preventiva pela medida cautelar prevista no artigo 319, VII, do Código de Processo Penal ("internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração"). Oficie-se, de imediato, à Secretaria da Administração Previdenciária para providências quanto à vaga, remoção e cumprimento da medida cautelar fixada. Expeça-se o necessário, com observância do disposto no artigo 476-A das NSCGJ.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 UFESPs, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal e do artigo 4º, §9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observada, se o caso, a gratuidade.

Havendo participação de advogado(a) dativo, expeça-se a certidão de honorários, observando-se o código referente à ação e o percentual máximo previstos na tabela do convênio D.P.E/O.A.B.

Após o trânsito em julgado desta decisão, comunique-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE da circunscrição de residência do(s) réu(s) para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal (artigo 71, § 2º, Lei nº 4.737/85); intime(m)-se o(s) réu(s), se cabível, para realizar(em) o pagamento do valor atribuído a título de pena de multa (artigo 50, CP; artigo 686, CPP); expeça(m)-se, se for o caso, mandado(s) de prisão; e expeça(m)-se guia(s) de execução definitiva, remetendo-a(s), também se for o caso,

ao Juízo competente.
Intimem-se.

Itararé, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA